

עין משפט‏**ג**‏**נר מצוה**

קב א ב מ״י פ״ד מהל׳ סוכה הלכה ז׳
סמג
עשׂון מג טו״ע ח״ח סימן תרל״ג
סעיף י׳
קבא ג מ״י פכ״ה מהל׳ כלס הלכה יג׳
קבב ד ה מ״י פ״ה מהל׳ סוכה ה׳ ו׳
סמג
עשׂון מג טו״ע ח״ח ס׳ תרמט
סעיף ו׳

העושה סוכתו כמין צורף. גגה ודפנותיה שאין כאלח ענין טורח, שאין גג ניכר לצד והדפנות לצד, או שסמכה לכותל. עשה קנים ארוכים וקמן ראשו אחד מוטה על הכותל וראשו אחד מוטה על הארץ, דגגה ודפנות אחד, שאין לה גג ואין נאה לדירה (ועי' טו).

רבינו חננאל

ואמרין טיט הנרוק יוכיח כו', טיט דק הניצוק כמו מים עבים, כדחנן מקוה שיש בו מ' סאה מים וטיט, ר' אליעזר אומר מטבילין במים ולא בטיט, ר' יהושע אומר במים ובטיט. באיזה טיט מטבילין, בטיט שהמים צפין על גביו, אם היו מצד אחד, מודה ר' יהושע שמטבילין במים ואין מטבילין בטיט. באיזה טיט אמרו בטיט שהקנה יורד מאיליו דברי ר' מאיר, ר' יהודה אומר שאין קנה מידה עומד כו'. **במתני'** העושה סוכתו כמין צורף. פי' צורף, כגון הבונה רחב מלמעט ומוצר ועולה עד כאבע, נמצא הבנן צר מלמעלה ומשפיע ויורד. פירוש הסמכה לכותל, שעשה סך הסוכה צדו אחד למעלה בכותל וחצו האחר בארץ. ובשתייהו בעשויה כמין צורף ובסמוכה (לגג) לכותל אין לה גג. ואף על גב דבמתניתין ר' אליעזר פוסל בהני תרתי אבל רבנן פליגי עליה, ואמרין מאי טעמא דרבנן, ואמרין שיפועי אהלים כאהלים דמי. הא פירשה רב יוסף דמתניתין ר' נתן היא קמני לה, ויחידאה היא ולא משגחנין ביה. וקיימא לן כוותייהו דחכמים בסוכה העשויה כמין צורף ובסוכה שצידה אחת למעלה ואחרת בקרקע, פסולה (נ"א : פסולין). וכן הלכה, ולפיכך היה ישר רב יוסף בכילת חתנים. אין לה גג אינה אהל, לפיכך אינה חשובה כסוכה בתוך סוכה לפסול הסוכה. ירושלמי

ימ:

מ״ט הנרוק יוכיח. פירש בקונטרס כדתנן במסכת מקואות (פ"ו מ"ה) ואלו מעלין ולא פוסלין השלג והצבר והכפור והגלד והמלח וטיט הנרוק ומעלין היינו משלימין אבל בפני עצמו לא וקשה דמה יוכיח הוא זה לאויר נמי בפני עצמו לא ואין זה יוכיח דטיט

סוכה פרק ראשון סוכה

טיט הנרוק יוכיח. שראוי להריקו מכלי אל כלי כגון שהוא רך: **שמטערף**. להשלים שיעור מ' סאה: **והטובל בו**. במ' סאה שכולו טיט נרוק: **לא עלסה לו טבילה**. דהכי תנן במסכת מקואות (פ"ו מ"ה) אלו מעלין ולא פוסלין השלג והצברד והכפור והגלד והמלח וטיט הנרוק. ומעלין היינו משלימין אשלומי

אין בפני עצמו לא: **במתני' כמין לריף**. כוך של ציידין שאורצין זה את העופות ועשוי ככורות שמשפעת והולכת שגגו וקירותיו אחד: **או שסמכה לנוסל**. הטע ראשי קנים על הכותל וראשו אחד על הארץ: **לפי שאין לה גג**. שאינו ניכר מהו גג ומהו כותל דאהל משופע לאו אהל הוא אלא אם כן יש בו טפח זקוף דקמני בצרייתא: **גב' שאס הגציפה מן הקרקע טפח**. אתרווייהו קאי דלמרעין לצוד צוקיפה יש שם טפח זקוף ומיכר הריף שהוא גג וכיון שיש בו שיעור אהל צוקיפה הוי אהל: **או אם הרחיקה בו**. אסמכה על הכותל קאי אם הרחיק ראש הסמוך לכותל מכותל טפח והיתה סמוכה על יתדות אמרעין לצוד ממנה ולכותל צוהו ולא צשיפוע והוא הגג: **שיפועי אהלים כאהלים**. אע"פ שלא הגזיח ולא הרחיקה כשרה: **כנילס חתנים**. לפי שאין לה גג טפח שזה לא חשיב אהל להפסיק: **כר' אליעזר**. דלמר אהל משופע לאו אהל הוא: **צרייתא איפכא תניא**. מלאמי צרייתא ששניהו איפוך צשיטתן רבי אליעזר מכשיר וחכמים פוסלין לפי שאין לה גג: **יחידאס היא**. מתניתין דתני הכי ר' נתן קמני לה דהוא יחידאס אהל חכמים שצדורו היו חולקין עליו ואומרים רבי אליעזר מכשיר וחכמים פוסלין: **במתני' מהללס קנים**. קשה ואין נוטה למשכב: **עשאה לשכיבה**. הואיל ויחדה לכך עשאה כלי ומקצלת טומאה ואין מסככין זה כו': **לסיכוך כו' ואינה מקצלת טומאה**. דלאו כלי הוא ובגמרא פריך סתמא אסתמא: **רבי אליעזר אומר כו'**. בגמרא מפרש מאי קאמרי ומאי פלוגמתייהו דהיכא דפריש צהדיא לשכיבה או לסיכוך ודאי אין חילוק בין גדולה לקטנה דהא פירש אלא קטנה נראית סתמא לשכיבה גדולה נראית סתמא לסיכוך: **גב' לאן בגדולה לאן בקטנה**. וסיפא לא דמי לרישא דסיפא הכי קאמר ואם קטנה היא ועשאה לסיכוך מסככין זה כו' הא סתמא לשכיבה: **אימא סיפא כו'**. ודו' אליעזר ליכא לתרוי' דתמא קמא דהא אחת גדולה ואחת קטנה קמני: **אלא אמר רבא בגדולה כ"ע לא פליגי דסמא לסיכוך**. כלומר לא תשני רישא בגדולה וסיפא בקטנה ותרוייהו כדפריש"י דאם כן דרבי אליעזר לא מיתרצא אלא כל לסיכוך דקמני מתניתין בין צסיפא דמילתיה דתנא קמא בין דדרבי אליעזר אסתמא קאי: והכי

היא ועשאה לסיכוך מסככין זה כו' הא סתמא לשכיבה: **אימא סיפא כו'**. ודו' אליעזר ליכא לתרוי' דתמא קמא דהא אחת גדולה ואחת קטנה קמני: **אלא אמר רבא בגדולה כ"ע לא פליגי דסמא לסיכוך**. כלומר לא תשני רישא בגדולה וסיפא בקטנה ותרוייהו כדפריש"י דאם כן דרבי אליעזר לא מיתרצא אלא כל לסיכוך דקמני מתניתין בין צסיפא דמילתיה דתנא קמא בין דדרבי אליעזר אסתמא קאי: והכי

העלין ומתוך לשון הקונטרס משמע דאותו טפח שהגזיח ה' הרחיק אפילו הוא אויר כשרה דנחשצו כסתום מטעם לצוד דפירש הקונטרס אם הרחיק ראש הסמוך לכותל מן הכותל טפח והיתה סמוכה על יתדות וקא' משמע כן צירושלמי דגרסינן מודה רבי אליעזר לחכמים שאם היתה נתונה על ארבעה אצנים [א] או שאם היתה גבוהה מן הארץ פותח טפח כשרה:

לסיכוך מסככין בה ואינה מקבלת טומאה. דכל היוצא מן העץ אינו מנומא טומאת אהלים אלא פשתן ^ט דילפינן ממשכן פרק במה מדליקין (שבת דף קמ. וסא): **באן** בגדולא **באן** בקטנה. לא משום דתהוי רישא צחדא וסיפא צחדא אלא נקט צרישא עשאה לשכיבה בכל מחללות משום דליכא מחללת דסתמא לסיכוך ובסיפא נקט עשאה לסיכוך בכל מחללות משום דליכא מחללת דסתמא לשכיבה: **אמר רבא בגדולא כולאי ע"מא לא פליגי דסתמא לסיכוך**. ולסיכוך דקמני מתני' בין צסוף מילתיה דתנא קמא קמא בין צרי"א אסתמא קאי והכי קאמר עשאה לשכיבה צהדיא מקצלת טומאה ואין מסככין זה ואם אלו יכולין לומר זה שהוא לסיכוך והיכי דמי כגון דלא פריש מסככין זה ואינה מקצלת טומאה כך פירש בקונטרס ודוחק לפרש דלהכי שיירה תנא קמא לקטנה ולא תנייה משום דסבר גדולה דווקא הוא דלמרעין זה סתמא לסיכוך הא קטנה סתמא לשכיבה ואחא ר"א למימר קטנה כגדולה וקשיא דהשתא לא פליג ר"א אעיקר מילתיה דתנא קמא אלא אדיוקא ונראה לפרש דלא אחא רבא לשנויי אלא מילתיה דר"א אבל מילתיה דתנא קמא לעולם כדשנינן ולסיכוך דקאמר ר"א היינו כדפירש בקונטרס אם יכול לומר שהיא לסיכוך כגון צסתם טהורה ומסככין זה: אחת

מסורת הש"ס

א) [צחוס כב, ג] **ז** לעיל ז: **א**) [מוקפת פ"א ה"ו], **ד**) [שבת קלח: א] **ה**) [וש' מוס' שבת קמג: ד"ה ור' יוחנן, ו] **ו** רש"י מ"ו וגורם אימא סיפא, ו] **יג**: **ב**דפריש, **ה**) **א**ו הרחיק כ"ל, **ט**) [ע"י מו"ט],

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה העושה סוכתו וכי שיש בה שבעה צדוכס מיד דהוא:

גליון הש"ס

גמרא א"ל במאן כר"א שבתק רבנן. עיין שבת דף קמג ע"ז מוס' ד"ה ור' יוחנן הגירסא שלהם כלן א"ל שנקט רבנן. וס"ל דהא דלמרעין כר"א היינו דר"י הש"ס כר"א:

הגהות הגר"א

א] תוספות סד"ה אס כו' אצנים ואיפה גבוהה כו' כ"ל:

רבינו חננאל (המשך)
מודה ר' אליעזר לחכמים שאם היתה נתונה על ד' אצנים או שתייה גבוהה מן הארץ טפח כשרה. תנא העושה סוכתו (בבית) יער הלבנון שבירושלים כשרה. למי נצרכה לר' אליעזר. **במתני'** מחצלת גדולה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה כו'. ואמרין הא אדנפא קשיא כו'. ושנינן לא קשיא גדולה סתמא לסיכוך ואינה מקבלת טומאה, ואם פירש שעשייתה לשכיבה מקבלת טומאה ואין מסככין בה, אבל קטנה סתמא לשכיבה ואם פירש שעשייתה לסיכוך מסככין בהן [נ"א: בה]. ואקשינן אי הכי אימא סיפא דר' אליעזר, דתנן ר' אליעזר אומר אחת גדולה ואחת קטנה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה, בשלמא גדולה פירש כי לשכיבה עשאה מקבלת טומאה, שמע מינה הא סתמא לסיכוך כדאמרן, אלא קטנה קשיא דהא קמני קטנה עשאה לשכיבה מקבלת טומאה, שמע מינה הא סתמא לסיכוך ואת אמרת סתם קטנה לשכיבה. ומשני רבא בגדולה דברי הכל דסתמא [לסיכוך], כי פליגי בקטנה, תנא קמא סבר קטנה לשכיבה ור' אליעזר סבר קטנה לסיכוך.